



PUTUSAN

Nomor 1681 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUGENG LESMONO;**
Tempat Lahir : Binjai;
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/12 September 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan SM Raja Nomor 7 Lingkungan I
Kelurahan Nangka Kecamatan Binjai Utara
Kota Binjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 10 Februari 2021 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai tanggal 24 Agustus 2021 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1681 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUGENG LESMONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa SUGENG LESMONO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGENG LESMONO berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu/bong;
 - 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat *netto* 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
 - 1 (satu) buah mancis;Kenyataan barang bukti yang diterima:
Sisa dari labfor berupa:
 - 1 (satu) klip plastik pembungkus yang isinya kosong;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu/bong;
 - 1 (satu) buah kaca pireks;
 - 1 (satu) buah mancis;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Bnj, tanggal 7 September 2021, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGENG LESMONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1681 K/Pid.Sus/2022



Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu/bong;
 - 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat *netto* 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
 - 1 (satu) buah mancis;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1594/Pid.Sus/2021/PT MDN, tanggal 25 November 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Bnj. tanggal 7 September 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu/bong;
 - 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat *netto* 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1681 K/Pid.Sus/2022



- 1 (satu) buah mancis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada dua Tingkat Pengadilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Bnj juncto Nomor 1594/Pid.Sus/2021/PT MDN juncto Nomor 15/Akta.Pid/2021/PN Bnj, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Binjai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal Januari 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 3 Januari 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai pada tanggal 7 Desember 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 3 Januari 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1681 K/Pid.Sus/2022



judex facti/Pengadilan Negeri Binjai yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas kepolisian di dalam sebuah rumah di Jalan Bintara Satria Binjai pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021, Terdakwa ditemukan sedang menggunakan sabu bagi dirinya dengan menggunakan alat hisap sabu, dan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu dengan berat *netto* 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan sisa sabu bekas pakai dalam pipet kaca dengan berat *netto* 0,03 (nol koma nol tiga) gram. Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan alternatif Kedua;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, tidak tepat dan terlalu berat serta menimbulkan ketidakadilan dalam penegakkan hukum karena tidak sebanding dengan sifat perbuatan Terdakwa yang hanya merupakan penyalah guna Narkotika jenis sabu bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu putusan *judex facti* mengenai lamanya pidana beralasan hukum diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1681 K/Pid.Sus/2022



telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1594/Pid.Sus/2021/PT MDN, tanggal 25 November 2021, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Bnj, tanggal 7 September 2021 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BINJAI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1594/Pid.Sus/2021/PT MDN, tanggal 25 November 2021, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Bnj, tanggal 7 September 2021 tersebut, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1681 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022, oleh Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum dan Jupriyadi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Retno Murni Susanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum

TTD

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum
NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1681 K/Pid.Sus/2022